

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 고문변호사·법무사 보수 지급 부적정
2. 소관부점 : 충북지역본부, 가계기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

충북지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제2호 및 제7호에 따라 담보부·무담보채권 관리업무를 수행하고 있고, 이를 위한 소송업무는 「고문변호사 운용요강」에 따라 고문변호사(이하 “변호사”라 한다)에게 위임하고, 등기·경매 및 기타 신청업무(이하 “신청업무”라 한다)는 「법무사 운용요강」에 따라 법무사에게 위임하고 있다.

가계기획처는 「업무분장세칙」 제14조 제22호에 따라 공사 무담보채권 관련 전산 등의 개선 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「고문변호사 운용요강」 제9조 제1항에 따르면 소송위임에 따른 변호사 보수는 지급청구서를 접수한 날로부터 5영업일 이내에 소송목적의 값(이하 “소가”라 한다), 기존 판결문 보유 여부¹⁾, 소송 종류·판결 결과 등에 따라 [별표 1] “변호사 보수기준”과 같이 지급한다고 되어 있다.

한편, 「법무사 운용요강」 제13조에 따르면 신청업무수행에 따른 법무사

1) 소가 1억 원 이상 시효소송의 경우 2023. 3. 8. 기존 판결문 보유 여부 상관없이 정액(110만 원) 지급으로 개정되었으나, 감사결과 확인된 문제점은 개정 이전 업무처리에 관한 것이므로 개정 전 기준을 기재함

보수는 신청업무별, 설정금액, 청구금액에 따라 [별표 2] “법무사 보수 기준”과 같이 지급하되, 위임사건의 난이도 또는 특수성 등으로 인하여 추가적인 보수의 지급이 필요한 경우 소관부점장의 승인을 받아 지급할 수 있다고 되어 있으며, 같은 요강 제13조의2에 따르면 지급청구서를 접수한 날로부터 5영업일 이내에 지급하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 변호사 보수는 소가, 기존 판결문 보유 여부, 소송 종류 및 판결 결과 등에 따라 변호사 보수기준에 맞는 정당금액을, 법무사 보수는 신청업무별, 설정금액 등에 따라 법무사 보수기준에 맞는 정당금액을 지급청구서를 접수한 날로부터 5영업일 이내에 지급하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 충북지역본부에서 변호사에게 위임한 소송업무 및 법무사에게 위임한 신청업무 관련 보수 지급 실태를 점검한 결과

(1) 변호사·법무사 보수 지급액 산정 부적정

채무자 ○○○○○○ ○○○○ ○○○○ 채권(△△△△△△△△△△ 00 00-000)을 대상으로 한 ●●지법 00000 가단 000000 양수금(시효) 사건은 소가가 1억 원이고 기존 판결문이 없으며, 공시송달에 따라 승소하였으므로 변호사 보수기준 제1호 다목(소가 1억 원 이상 시효소송) 및 제2호 나목 (2) (공시송달에 따라 판결이 선고되는 경우 소가에 따라 산정한 보수금의 50%를 지급)에 따른 정당보수는 0,000천 원인데도 제1호 나목(소가 1억 원 이상 시효소송 중 이미 판결문 등이 있는 시효소송)에 따라 0,000천 원을 지급하여 정당보수보다 000천 원을 과소 지급하는 등

[표 1]과 같이 변호사 보수기준과 달리 과소 지급한 총 8건(0,000천 원)이 확인되었다.

[표 1] 변호사 보수 과소 지급 현황

(단위 : 천 원)

순 번	사건번호	소송종류	소송가액	정당보수 (A)	실지급 (B)	차액 (A-B)	비고
--------	------	------	------	-------------	------------	-------------	----

“기재생략”

한편, 채무자 ◇◇◇ 채권(△△△△△△ 00000 - 0000000) 관련 가등기말소
건은 법무사 보수기준 ‘가. (4) 신청에 따른 해제 및 말소 업무’에 해
당하여 정당보수는 00천 원임에도 00천 원을 지급하여 정당보수보다
00천 원을 과다 지급하는 등

[표 2]와 같이 법무사 보수기준에 부합하지 않게 지급한 총 2건
(00천 원 과다 지급, 0천 원 과소 지급)이 확인되었다.

[표 2] 법무사 보수 과다·과소 지급 현황

(단위 : 천 원)

순 번	차주번호	주채무자	사건내용 등	정당보수 (A)	실지급 (B)	차액 (A-B)	비고
--------	------	------	--------	-------------	------------	-------------	----

“기재생략”

(2) 법무사 추가 보수지급 관련 위임전결 부적정

채무자 ■■■ 채권(△△△△ 0000-00000)의 경우 근저당권 설정과 관련된 확인서면 작성을 이유로 법무사에게 00천 원을 추가로 지급 하였으므로 ‘추가 보수지급’에 대한 부점장의 승인을 받아야 하는데도 팀장 전결로 보수를 지급 하는 등

[표 3]과 같이 추가 보수를 부점장 승인 없이 팀장 전결로 지급한 4건이 확인되었다.

[표 3] 부점장 승인 없이 추가 보수지급 현황

(단위 : 천 원)

순 번	차주번호	주채무자	추가 지급 사유	추가 지급액	비 고
-----	------	------	----------	--------	-----

“기재생략”

(3) 변호사·법무사 보수 지연 지급

채무자 ○○○ 채권(△△△△(△△) 0000-000) 관련 소송비용의 경우 법무법인◆◆◆◆에서 2021. 12. 8. 보수지급을 청구하였으나 보수는 9영업일이 지난 2021. 12. 21.에야 지급하는 등

[표 4]와 같이 보수지급 청구일로부터 7영업일²⁾이 지나 변호사·법무사(이하 “변호사 등”이라 한다) 보수를 지급한 총 7건(변호사 1건, 법무사 6건)이 확인되었다.

[표 4] 변호사·법무사 보수 지연지급 현황

- 2) 관련 요강에 따르면 ‘접수한 날’을 기준으로 5영업일 이내 지급해야 하나, 보수지급 청구서를 접수한 날이 확인되지 않아(별도 접수하지 않았음) 보수지급 청구서 상 ‘청구일’로부터 경과일을 계산하여 점검하였으므로 7 영업일이 지난 건들을 부적정 건으로 판단함

(단위 : 영업일)

구 분	순번	보수지급 청구일(A)	보수지급 청구서 접수일	보수 지출일(B)	경과일 (B-A)	비 고
-----	----	----------------	-----------------	--------------	--------------	-----

“기재생략”

한편, ① 변호사 등이 온크레딧³⁾을 통해 보수지급 청구서·관련자료⁴⁾(이하 “청구자료”라 한다.)를 소송별·신청업무별 구분(이하 “구분”이라 한다) 없이 공사에 제출하면

② 공사 담당자가 해당 청구자료를 채권관리시스템(이하 “시스템”이라 한다) ‘변호사 진행관리’·‘법무사 진행관리’ 메뉴에서 내려 받아 ③ 이를 구분하여 시스템 ‘소송 비용 관리’·‘법적조치 비용지급’ 메뉴에 등록 및 ④ 보수 산정의 적정성을 검증⁵⁾한 후, ⑤ 전자결재 진행 시 ⑥ 청구자료를 붙임자료로 다시 첨부하도록 되어 있었다.

또한, 상기 사례와 같이 변호사 등이 청구자료를 온크레딧에 구분 없이 등록하는 경우 「고문변호사 운용요강」 및 「법무사 운용요강」에 따른 ‘보수지급 청구서 접수일’을 정확히 확인하기 어려워⁶⁾ 변호사 등이 온크레딧에서 직접 구분 등록하도록 하고, 온크레딧 등록일을 ‘보수지급

3) 공사 가계채권 관리를 위한 인터넷 홈페이지로 변호사·법무사 등이 공사에 제출할 자료를 등록하거나, 채무자가 인터넷 채무조정 신청 및 관련 자료 등록 등에 사용함

4) 스프레드시트 파일 등

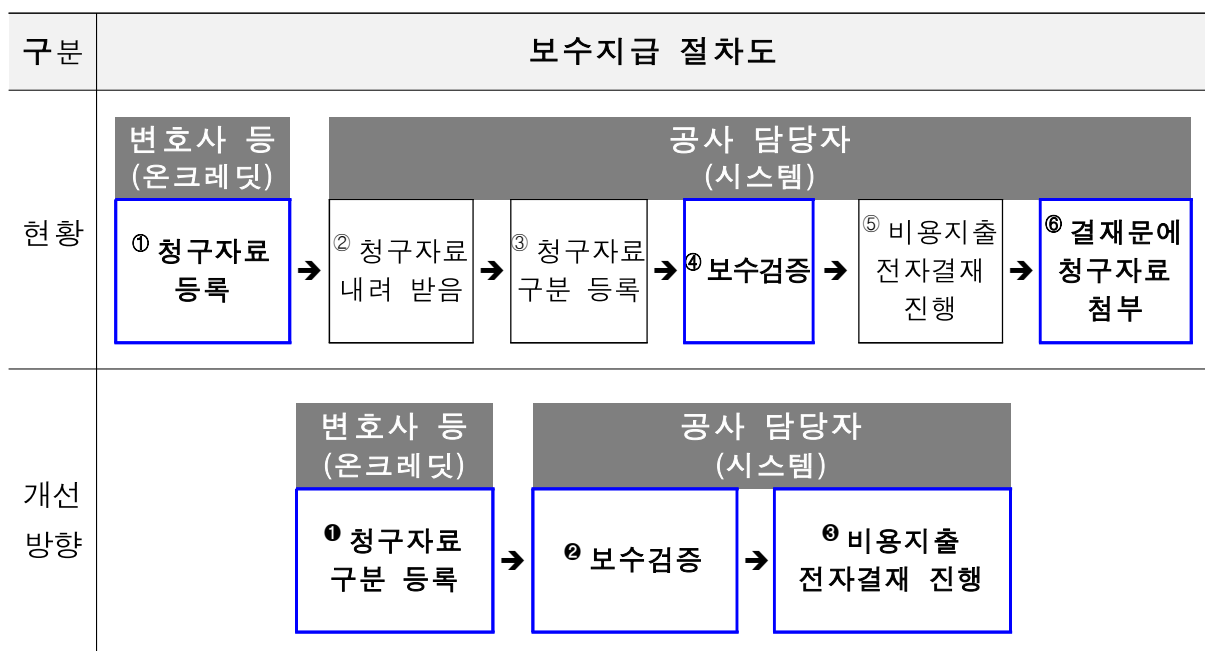
5) 2021년 경남지역본부 종합감사에서 ① 변호사·법무사에 대한 보수산정 검증절차 추가, ② 법무사 보수 관련 데이터를 시스템에 등록하여 관리할 수 있도록 시스템 개선 방안 마련을 통보, ‘차세대’채권관리시스템에 반영됨

6) ① 보수지급 청구서에 기재된 청구일의 경우 변호사 등이 실제와 다르게 기재할 가능성이 있고, ② 청구자료의 시스템 등록일의 경우 담당자가 내려받은 청구자료의 시스템 등록을 지연할 수 있으므로 ① 변호사 등의 청구일, ② 청구자료 시스템 등록일 모두 ‘접수일’로 보기 어려움

청구서 접수일⁷⁾ 자료로 관리할 필요가 있다.

따라서, [그림 1]과 같이 ① 변호사 등이 청구자료를 온크레딧에 구분 등록하면, ② 담당자가 시스템에서 보수 산정의 적정성 검증 이후, ③ 비용지출 전자결재 시 청구자료를 자동으로 붙임서류에 포함하도록 개선하는 등의 방법으로 업무효율성을 높일 필요가 있다.

[그림 1] 변호사 등 보수지급 절차도



[소관부점 의견] 충북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 변호사 및 법무사 보수 지급 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다. 가계기획처는 업무효율화를 위해 채권관리시스템을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

7) 청구자료 작성이 미흡하여 이를 보완 후 재등록할 경우 재등록일을 접수일로 판단

충북지역본부 본부장은 변호사·법무사에게 보수를 과소 지급한 9건(0,000천 원)은 추가 지급하고, 과다 지급한 1건(00천 원)은 환입 요청하며, 향후 ① 변호사·법무사에게 보수를 과소·과다 및 ② 지연 지급하거나 ③ 법무사 추가 보수지급 시 부점장 승인을 누락하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

가계기획처장은 업무 효율화를 위하여 변호사·법무사가 직접 소송별·신청업무별로 구분하여 보수지급 청구서 등을 등록하고, 보수지급 관련 전자결재 시 관련 청구자료를 별도 첨부하지 않아도 자동 연동되는 등 채권관리시스템을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별표 1]

변호사 보수기준(2022. 8. 1.개정 기준)

구 분		보 수(부가세 포함)			비 고
1. 보수요율	가. 소가 1억 원 미만 시효소송	관할 내 190,000원 / 관할 외 264,000원			정액제
	나. 소가 1억 원 이상 중 이미 판결문 등이 있는 시효소송	1,100,000원			
	다. 나목을 제외한 소가 1억 원 이상 시효소송 및 그 밖의 소송*	소 가(단위 : 만 원)	보수요율 (부가세별도)	누계액 (단위 : 원)	최고 한도액은 440만 원
		▪ 500 이하 부분	-	440,000	
		▪ 500 ~ 1,000 이하 부분	5%	715,000	
		▪ 1,000 ~ 3,000 이하 부분	4%	1,595,000	
		▪ 3,000 ~ 5,000 이하 부분	3%	2,255,000	
		▪ 5,000 ~ 10,000 이하 부분	1%	2,805,000	
	▪ 10,000 초과 부분	0.5%	-		
라. 명도소송	생략(점유 세대수에 따라 달리 정함)			-	
마. 지급명령사건	66,000원			정액제	
구 분		지급 기준			비 고
2. 보수금	가. 착수금 / 성공보수금**	보수금을 착수금과 성공보수금으로 구분 지급			-
	(1) 상기 나목, 라목 사건	착수금 50% 성공보수금 50%			-
지급기준	(2) 상기 다목 사건	착수금 30% 성공보수금 70%			최저 지급액은 44만 원
	나. ‘피고들의 전부자백’ 및 ‘무변론’ 판결 선고시	보수금의 50%만 지급			

* 사해행위 취소 등

** 성공보수금은 승소시 지급

[별표 2]

법무사 보수기준

구 분		보 수(부가세 포함)			비 고
가. 적용 기본원칙	(1) 등기업무	▪ 담보물건별 등기단위별 적용 ▪ 기준보수와 추가보수를 합한 금액 ▪ 최고보수한도는 110만 원			-
	(2) 경매신청	▪ 경매신청 건별 청구금액 기준 ▪ 건별 최고보수 한도는 27.5만 원			
	(3) 소송업무	▪ 소장작성업무는 건당 5.5만 원			
	(4) 그 밖의 신청업무	▪ 채무불이행자명부등재신청, 가처분, 의사표시 공시송달, 판결에 의한 소유권 경정등기는 건당 6.6만 원 ▪ 가압류, 채권압류추심은 건별 청구금액 기준 (건별 최고보수 한도 12.1만 원) ▪ 신청에 따른 해제 및 말소업무는 5.5만 원			
구 분		보 수(부가세 포함)			비 고
나. 세부적용기준	(1) 등기업무 (근저당권 이전대상 설정 금액을 기준으로 하되, 지상권·상속대위등기는 공시지가 적용 과세표준 금액을 기준으로 적용)	▪ (기준보수) 각 담보물건의 등기단위 중 가장 큰 금액 등기단위에 적용 ▪ (추가보수) 각 담보물건의 등기단위가 2개 이상인 경우 기준보수 대상외 등기단위에 적용			-
	(가) 기준보수 적용	설정금액 (단위: 만 원)	누진금액 (단위: 원)	적용률 (부가세별도)	상한 327,800원
		▪ 1,000 이하 부분	66,000	-	
		▪ 1,000 ~ 5,000 이하 부분	66,000	0.07%	
		▪ 5,000 ~ 10,000 이하 부분	96,800	0.06%	
		▪ 10,000 ~ 30,000 이하 부분	129,800	0.05%	
		▪ 30,000 ~ 50,000 이하 부분	239,800	0.04%	
		▪ 50,000 초과 부분	327,800	-	
	(나) 추가보수적용	설정금액 (단위: 만 원)	누진금액 (단위: 원)	적용률 (부가세별도)	상한 220,000원
		▪ 1,000 이하 부분	33,000	-	
		▪ 1,000 ~ 5,000 이하 부분	33,000	0.05%*0.2	
		▪ 5,000 ~ 20,000 이하 부분	37,400	0.04%*0.2	
		▪ 20,000 ~ 100,000 이하 부분	50,600	0.03%*0.2	
		▪ 100,000 초과 부분	103,400	0.02%*0.2	
	(2) 경매신청업무 (경매신청 건별 청구금액 기준)	청구금액 (단위: 만 원)	누진금액 (단위: 원)	적용률 (부가세별도)	상한 275,000원
		▪ 1,000 이하 부분	110,000	-	
		▪ 1,000 ~ 10,000 이하 부분	110,000	0.05%	
		▪ 10,000 ~ 30,000 이하 부분	159,500	0.04%	
		▪ 30,000 초과 부분	247,500	0.03%	
	(3) 그 밖의 신청업무 (신청 건별 청구 금액 기준)	청구금액 (단위: 만 원)	누진금액 (단위: 원)	적용률 (부가세별도)	상한 121,000원
		▪ 10,000 이하 부분	66,000	-	
		▪ 10,000 ~ 20,000 이하 부분	66,000	0.02%	
		▪ 20,000 ~ 50,000 이하 부분	88,000	0.01%	
		▪ 50,000 초과 부분	121,000	-	

※ 인지대, 송달료, 공부대, 증지대, 우편료 등은 실비지급